

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8379/2538

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาง อุทัยวรรณ มณี สุวรรณ สีน กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง, มาตรา 42 วรรคสาม, มาตรา 43 วรรคหนึ่ง, มาตรา 43 วรรคสาม, มาตรา ข้อ 30 (1), มาตรา วรรคท้าย ข้อ 35, มาตรา วรรคสาม ข้อ 72, มาตรา ข้อ 76 (1), มาตรา ข้อ 76(4)

ด้านหน้าอาคารพิพาทมิได้ร่นแนวอาคาร และด้านหลังอาคารพิพาทมิได้เว้นที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 ข้อ 72 วรรคสาม และข้อ 76(1) และ (4) ตามลำดับ ซึ่งโดยสภาพเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้ ส่วนชั้นลอยที่ต่อเติมจากแบบแปลนซึ่งตามแบบแปลนชั้นลอยอยู่ช่วงหลังของอาคารระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของอาคารถูกต่อเติมพื้นจนจดด้านหน้าของอาคารมีลักษณะเป็นการเพิ่มขึ้นของอาคารขึ้นอีกหนึ่งชั้นมีเนื้อเกินกว่าร้อยละสี่สิบของพื้นที่ทั้งหมดของห้อง ขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 35 วรรคท้าย ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้เช่นกัน โจทก์จึงมีอำนาจสั่งให้จำเลยที่ 3 ผู้เป็นเจ้าของอาคารพิพาทรื้อถอนอาคารทั้งสามส่วนดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง (เดิม)

และมีอำนาจร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการรื้อถอนตาม มาตรา 42 วรรคสาม (เดิม) สำหรับชั้นศาลฟ้าซึ่งถูกก่อสร้างต่อเติมผิดไปจากแบบแปลนซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นการผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30(1) นั้น เป็นกรณีที่อาจขออนุญาตได้ โจทก์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง (เดิม) คือสั่งให้จำเลยที่ 3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชั้นศาลฟ้านั้นให้ถูกต้องเสียก่อนหากจำเลยที่ 3 ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงชั้นศาลฟ้าให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด โจทก์จึงจะมีอำนาจสั่งให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนชั้นศาลฟ้าที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตได้ตาม มาตรา 43 วรรคสาม (เดิม) เมื่อโจทก์ยังมิได้ดำเนินการตาม มาตรา 43(เดิม) จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องร้องขอต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอนส่วนนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจสอบพบว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยไม่มีเลขที่ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 16677 ของจำเลยที่ 3 ผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยก่อสร้างด้านหน้าอาคารมิได้ถอยร่นแนวอาคาร ต่อเติมพื้นชั้นลอย ก่อสร้างที่ว่างด้านหลังอาคาร ต่อเติมชั้นศาลฟ้าและมีได้รื้อถอนกันสาดด้านหน้าอาคารเดิม ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และ 4 ผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ซึ่งโจทก์ได้ออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ระวังการปลูกสร้างและรื้อถอนอาคารส่วนที่ผิดจากแบบ และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเงิน 50,000 บาทอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลนมี

สภาพการใช้ที่ไม่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินได้ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 22, 40, 42 และ ขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30 (1), 35, 72(1) (4) และเป็นการผิดแบบที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ และ โจทก์ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสามระงับการก่อสร้างและ รื้อถอนอาคารที่ผิดแบบแล้ว แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย โดยที่มีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอน อาคารไม่มีเลขที่ ซึ่งปลูกสร้างลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 16677 ถนนเจริญกรุง แขวง สัมพันธวงศ์(จักรวรรดิ) กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมโดย ไม่ได้รับอนุญาตถ้าจำเลยทั้งสามไม่ยอมรื้อถอนได้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยให้จำเลย ทั้งสามเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแทนโจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การทำนองเดียวกันว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม มิได้แสดงให้เห็นแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานั้น ทำให้จำเลย ทั้งสามไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้อง จำเลยทั้งสองมิได้เป็นเจ้าของและผู้ครอบครอง อาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยซึ่งปลูกในโฉนดที่ดินเลขที่ 16677 จำเลยทั้งสองได้สร้าง อาคารดังกล่าวขึ้นโดยได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและได้ก่อสร้างตามแบบ แปลนที่ได้รับอนุญาตแล้วจำเลยทั้งสองมิได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 มิได้เป็นผู้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์พักอาศัยลง ในโฉนดที่ดินเลขที่ 16677 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร แต่ ได้รับโอนอาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว โจทก์ไม่เคยมีคำสั่งให้จำเลยที่ 3 ระงับการ ก่อสร้างหรือให้รื้อถอนอาคาร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนอาคารซึ่งปลูกสร้างลงบนโฉนดที่ดินเลขที่ 16677 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์(จักรวรรดิ) เขตสัมพันธวงศ์ (สำเพ็ง) กรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแทนโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 16677 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร ที่ปลูกสร้างอาคารพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งมีอาคารเลขที่ 190 ปลูกสร้างไว้ก่อนแล้วต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยกที่ดินพร้อมอาคารเลขที่ 190 ให้แก่จำเลยที่ 3 ตามเอกสารหมาย จ.2 ครั้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 16677 แทนอาคารเดิมที่รื้อถอนออกไป เจ้าพนักงานท้องถิ่นคือผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ปฏิบัติการแทนโจทก์ได้ออกใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างได้ในวันที่ 27 มีนาคม 2529 ตามเอกสารหมาย จ.4 เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำการก่อสร้างอาคารพิพาทเสร็จแล้วก็ยกให้แก่จำเลยที่ 3 หลังจากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ไปตรวจสอบอาคารพิพาทพบว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารพิพาทผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 โจทก์ได้ออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทและรื้อถอนส่วนที่

ก่อสร้างผิดแบบออกไปและจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปดำเนินคดีอาญา ข้อหา
ก่อสร้างอาคารพิพาทผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับ
สารภาพตามเอกสารหมาย จ.8 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ปรับเป็นเงิน 50,000 บาท คดี
ถึงที่สุดแล้ว ตามเอกสารหมายจ.9 ถึง จ.11

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ในชั้นนี้มีว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรื้อ
ถอนอาคารพิพาทที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก่อสร้างผิดแบบที่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือไม่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ก่อสร้างอาคาร
พิพาทถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากศาลฟังว่าพื้นชั้นลอยและหลังคาคลุม
ชั้นดาดฟ้าสร้างขึ้นไม่ถูกต้องตามแบบก็สามารถแก้ไขได้โจทก์มีนายพิชิต ประเสริฐ
เจริญสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โยธาของโจทก์ มีหน้าที่ตรวจอาคาร กับนายอัศววิทย์ จา
ตุรงค์กุลซึ่งเคยทำงานอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์ ในงานโยธาขณะเกิดเหตุเป็นพยานเบิก
ความทำนองเดียวกันว่า พยานทั้งสองได้ไปตรวจอาคารพิพาทพบว่าสร้างผิดแบบ
เพราะอาคารดังกล่าวไม่ได้ร่นแนวมีการต่อเติมชั้นลอย ก่อสร้างที่ว่างด้านหลัง และ
ต่อเติมชั้นดาดฟ้า และยังไม่ได้รื้อกันสาดด้านหน้าของอาคารเดิม นายพิชิตจึงได้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและทำแผนผังประกอบรายงาน ตามเอกสารหมาย จ.6 และ
จ.7 ส่วนนายอัศววิทย์แจ้งข้อหาต่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่าก่อสร้างอาคารโดยผิดจาก
แบบที่ได้รับอนุญาตจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพตามบันทึกจับกุมเอกสาร
หมาย จ.8 เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองเข้าไปตรวจสอบอาคารพิพาททำรายงานและทำ
แผนผังประกอบรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กับทำบันทึกการจับกุมจำเลยที่ 1
และที่ 2 ตามหน้าที่ราชการ ทั้งจำเลยที่ 3 ไม่ได้นำสืบโต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าว ซึ่งมี
ข้อความว่าอาคารพิพาทสร้างผิดจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ทำขึ้นไม่ถูกต้องกับ
สภาพที่แท้จริงของอาคารพิพาทจึงเชื่อว่า รายงานและแผนผังประกอบรายงานและ
บันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.6 ถึง จ.8 ซึ่งระบุสภาพของอาคารพิพาทว่าก่อสร้าง
ผิดจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต คือด้านหน้าอาคารมิได้ร่นแนวอาคารขนาด

1.75x3.50 เมตร ก่อสร้างต่อเติมชั้นลอยขนาด3.50x8 เมตร ก่อสร้างปกคลุมทางเดินที่ว่าด้านหลังอาคารขนาด3x3.50 เมตร ต่อเติมชั้นดาดฟ้าขนาด 3.50x10 เมตร ตรงกับสภาพของอาคารพิพาท ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าด้านหน้าอาคารพิพาทมิได้ร่นแนวอาคารและด้านหลังอาคารพิพาทมิได้เว้นที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 72 วรรคสาม และข้อ 76(1) และ(4) ตามลำดับ ซึ่งโดยสภาพเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้ ส่วนชั้นลอยที่ต่อเติมจากแบบแปลนซึ่งตามแบบแปลนชั้นลอยอยู่ช่วงหลังของอาคารระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของอาคารถูกต่อเติมพื้นจนจดด้านหน้าของอาคารมีลักษณะเป็นการเพิ่มชั้นของอาคารขึ้นอีกหนึ่งชั้นมีเนื้อเกินกว่าร้อยละสี่สิบของพื้นที่ทั้งหมดของห้องซึ่งขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 35 วรรคท้าย ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้เช่นกัน โจทก์จึงมีอำนาจสั่งให้จำเลยที่ 3 ผู้เป็นเจ้าของอาคารพิพาทหรือถอนอาคารทั้งสามส่วนดังกล่าวได้ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง (เดิม) และมีอำนาจร้องขอให้ศาลบังคับให้มีการรื้อถอนตามมาตรา 42 วรรคสาม (เดิม)สำหรับชั้นดาดฟ้าซึ่งถูกก่อสร้างต่อเติมผิดไปจากแบบแปลนซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นการผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30(1) นั้น เป็นกรณีที่อาจขออนุญาตได้ โจทก์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง (เดิม) คือสั่งให้จำเลยที่ 3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชั้นดาดฟ้านั้นให้ถูกต้องเสียก่อนหากจำเลยที่ 3 ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงชั้นดาดฟ้าให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด โจทก์จึงจะมีอำนาจสั่งให้จำเลยที่ 3 รื้อถอนชั้นดาดฟ้าที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตได้ตามมาตรา 43 วรรคสาม (เดิม) เมื่อโจทก์ยังมิได้

ดำเนินการตามมาตรา 43 (เดิม) จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องร้องขอต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอนส่วนนี้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ขอให้รื้อถอนชั้นศาลไฟฟ้า นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>